

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 354/2530

นาย ปรีชา โคตร คำ

โจทก์

นาง หนู พร เวียง ช้าย กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 653, มาตรา 680

ป.รษฎาการ มาตรา 118

ประมวลรษฎาการ มาตรา 118 มิได้บังคับให้ปิดและขีดฆ่าอากรแสตมป์ในขณะที่ทำสัญญา ดังนั้น แม้มิได้ปิดและขีดฆ่าอากรแสตมป์มาแต่แรกในขณะที่ทำสัญญา แต่เมื่อได้ปิดอากรแสตมป์ครบถ้วนและขีดฆ่าแล้วในขณะที่ฟ้องคดีนี้ก็รับฟังเป็นพยานหลักฐานในคดีได้.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 กู้เงินโจทก์ 80,000 บาท ตกลงให้ดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี จำเลยที่ 2 เป็นผู้ค้ำประกัน ตามสัญญากู้เงินและสัญญาค้ำประกันท้ายฟ้อง จำเลยทั้งสองไม่ชำระคืนแก่โจทก์ตามกำหนดจำเลยค้างชำระดอกเบี้ยถึงวันฟ้องเป็นเงิน 3,000 บาท ขอให้บังคับจำเลยที่ 1 ชำระเงิน 83,000 บาทแก่โจทก์หากจำเลยที่ 1 ไม่ชำระ ขอให้บังคับจำเลยที่ 2 ชำระแทนจนครบให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปีของต้นเงินจำนวน 80,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า สัญญากู้และสัญญาค้ำประกันตามเอกสาร
หมายเลข จ.1, จ.2 ได้ขีดฆ่าอากรแสตมป์ในภายหลังถือได้ว่ามิได้ปิดอากรแสตมป์โดย
บริบูรณ์ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 103 การที่โจทก์ปิดอากรแสตมป์และฆ่าอากร
แสตมป์เองในภายหลังไม่อาจรับฟังเอกสารดังกล่าวเป็นพยานได้พิพากษายกฟ้อง
โจทก์

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินแก่โจทก์จำนวน 83,000 บาท
หากจำเลยที่ 1 ไม่ชำระก็ให้จำเลยที่ 2 ชำระแทนจนครบ ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้
ดอกเบี้ยแก่โจทก์ในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีของต้นเงิน 80,000 บาท นับแต่วันฟ้อง
จนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า จำเลยทั้งสองฎีกาว่าหนังสือสัญญากู้และ
หนังสือสัญญาค้ำประกันตามเอกสารหมายเลข จ.1, จ.2 ปิดอากรแสตมป์และขีดฆ่าใน
ขณะที่โจทก์ฟ้องคดีนี้มีได้ปิดและขีดฆ่าในขณะที่ทำสัญญา จึงรับฟังเป็นพยานหลักฐาน
ไม่ได้นั้นเห็นว่าประมวลรัษฎากร มาตรา 118 บัญญัติว่า 'ตราสารใดไม่ปิดแสตมป์
บริบูรณ์ จะใช้ต้นฉบับ คู่ฉบับ คู่ฉีก หรือสำเนาตราสารนั้นเป็นพยานหลักฐานในคดี
แพ่งไม่ได้ จนกว่าจะได้เสียอากรโดยปิดแสตมป์ครบจำนวนตามอัตราในบัญชีท้าย
หมวดนี้และขีดฆ่าแล้ว ฯลฯ' ตามบทบัญญัติดังกล่าวหาได้บังคับให้ปิดและขีดฆ่าอากร
แสตมป์ในขณะที่ทำสัญญาไม่ ดังนี้ แม้มิได้ปิดและขีดฆ่าอากรแสตมป์มาแต่แรกใน
ขณะทำสัญญา แต่เมื่อได้ปิดอากรแสตมป์ครบถ้วนและขีดฆ่าแล้วในขณะที่ฟ้องคดีนี้ก็
รับฟังเป็นพยานหลักฐานในคดีได้ ฎีกาข้อนี้ของจำเลยทั้งสองฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(ไพรัช วงศ์วัฒน์-ไพจิตร วิเศษโกสิน-สมบูรณ์ ฤกษ์สำราญ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>